1. 기업의 생존이 달린 특허

› 특허는 **화폐적 가치**가 있을 뿐만 아니라 **제품의 가격과 매출** 등에 관련된 핵심 요소이다.

› 특허는 특허권자의 **독점사용권**과 타인의 사용을 막는 **배타권을 부여**함으로써 특허권을 획득하면 함부로 유사한 제품을 생산 판매하는 것을 막을 수 있다.

› 반대로 다른 특허와 유사한 제품을 만든 회사는 특허소송에 휘말리게 되고 **특허소송 비용 소송에 졌을 경우 엄청난 로열티를 지급**해야 될 수 있다.

2. 상표, 디자인 그리고 저작권

› 상표권은 소위 **브랜드**에 대한 독점 배타적인 법적권리이고, **디자인**권은 독특한 디자인에 대한 독점 배타적인 법적권리이다. 그리고 저작권은 **창작물**에 대한 독점 배타적인 법적권리를 말한다.

› 창작물은 **글, 미술, 음악, 컴퓨터 프로그램, 소프트웨어, DB, 만화, 캐릭터 등** 매우 다양하다.

› 저작권은 제작한 사실만으로 권리를 가지게 되기 때문에 특허권과 같이 일정한 절차가 필요하지는 않지만, 저작권 등록을 하면 **등록한 자가 등록한 날에 제작물이 창작 공개된 것**으로 보아주는 효과가 있다.

3. 모바일 앱은 저작권으로? 특허권으로?

› 컴퓨터 프로그램은 **저작권으로 보호**받을 수 있고 해당 프로그램에 적용된 **알고리즘이 특허요건을 만족할 경우 특허로도 보호**받을 수 있다.

› 특허청은 **소프트웨어분야 특허보호대상을 2014년 7월 1일부터 확대**한다고 발표했다. 컴퓨터 프로그램과 실질적으로는 동일하나 표현만 달리하는 애플리케이션이나 플랫폼 운영체제 등 컴퓨터 프로그램에 준하는 유형도 '물건의 발명' 으로 인정해 특허를 부여한다는 것이다.